

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র) <u>উপস্থিতঃ</u> বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৫/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৭/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪২/২০১৬</u> সংগে <u>ফৌজদারী আপীল নং ১১০৫৯/২০১৬</u> মোঃ আশরাফুল ইসলাম -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৫/২০১৬) মোঃ শফিউল আলম -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৭/২০১৬) মোঃ মোমিনুর রহমান -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪২/২০১৬) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় (ফৌজদারী আপীল নং ১১০৫৯/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ গোলাম রহুল ---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে। (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৫/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল মোতালেব -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৭/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ গোলাম রহুল ----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪২/২০১৬) এ্যাডভোকেট শরীফ আহমেদ -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১০৫৯/২০)

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এ্যাডভোকেট কামরুন নেছা -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৫/২০১৬, ১১১৫৭/২০১৬, ১২৪৪২/২০১৬) এ্যাডভোকেট এ,কে,এম আলমগীর পারভেজ ভূইয়া -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে (ফৌজদারী আপীল নং ১১০৫৯/২০১৬) এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল -- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে। <u>শুনানী তারিখঃ ১৬.১১.২০২২, ২৮.১১.২০২২, ৩০.০১.২০২৩, ০৬.০২.২০২৩, ২৯.০৫.২০২৩, এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৯.০৬.২০২৩।</u> <u>বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ</u> ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৫/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১১১৫৭/২০১৬, ফৌজদারী আপীল নং ১২৪৪২/২০১৬ এবং ফৌজদারী আপীল নং ১১০৫৯/২০১৬ একই রায় ও দন্ডদেশ থেকে উদ্ভূত বিধায় অত্র আপীল সমূহ একক রায়ে নিষ্পত্তি করা হল। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৭/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ২৯ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, ধারা ৪০৯, ৪৭৭এ দন্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২))-এ (১) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান (২) মোঃ শফিউল আলম (৩) মমিনুর রহমানকে দন্ডবিধির ৪০৯ এবং ৪৭৭এ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০২ (দুই) মাস সশ্রম কারাদন্ড এবং The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) দারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ০১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। আসামী মোঃ আশরাফুল ইসলামকে দন্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০২ (দুই) মাস সশ্রম কারাদন্ড এবং দন্ডবিধির ১০৯ ধারায় ও The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ০১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। আত্মসাৎকৃত ৯,৯৫০/- (নয় হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা ৪ জন আসামীর প্রত্যেক হতে সমহারে আদায়পূর্বক রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও দন্ডদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীলসমূহ। অত্র আপীলসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বদরগঞ্জ শাখা, রংপুর এর সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৩১ এর হিসাবধারী মোঃ আশরাফুল ইসলাম বিগত ইংরেজী ২৬.১১.২০০৭ তারিখ হতে ১০.০২.২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে ২টি

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জমা ভাউচারের মাধ্যমে মোট ১০০০/- টাকা ব্যাংকে জমা করে উক্ত ব্যাংকের কর্মচারী (১) মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান (২) মোঃ শফিউল আলম (৩) মোঃ মমিনুর রহমান এর সহায়তায় জমা ভাউচারের মাধ্যমে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার প্রকৃত অংকের পরিবর্তে ভুয়া ভাউচারে উল্লেখিত অতিরিক্ত টাকার অংক সেভিংস ব্যাংক ডিপোজিট লেজারে লিপিবদ্ধ করে হিসাবপত্র বিকৃত করে উত্তোলন চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের অতিরিক্ত ৯,৯৫০/- টাকা উত্তোলন পূর্বক পরস্পর যোগসাজসে আত্মসাৎ করেছেন। মোঃ কামরুল আহসান, উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া বিগত ইংরেজী ২৪.০৬.২০১০ তারিখে এজাহার দাখিল করে বর্ণনা করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-দুদক/দর/৩০/০৯(রংপুর)/বিঃঅনুঃ ও তদন্ত-১)/৭৬৬০ তারিখ ১৪.০৫.২০০৯ইং এর নির্দেশ মূলে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রংপুর এর ই/আর নং ২১/০৯ তারিখ ১৪.০৬.২০০৯ এর অভিযোগ অনুসন্ধানকালে আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জাল জালিয়াতি করে, হিসাবপত্র বিকৃত করে এবং প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সর্বমোট ৯,৯৫০০/- (নয় হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭(ক)/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মোহাঃ মোশাররফ হোসেন, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সাজেকা, রংপুর বর্তমানে উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া কর্তৃক অত্র মোকদ্দমাটি তদন্ত করে অভিযোগপত্র নং ৩৩৪ তারিখ ৩০.১২.২০১০ দাখিল করে আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জাল জালিয়াতি করে, হিসাবপত্র বিকৃত করে এবং প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সর্বমোট ২,৩৯,২০০/- (দুইলক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা দণ্ডবিধির ৪০৯/৪৭৭(ক)/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে অভিযোগ পত্র নং ৩৩৪ তারিখ ৩০.১২.২০১০ দাখিল করেন। অতঃপর বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখে আসামীগণের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জাল জালিয়াতি করে, হিসাবপত্র বিকৃত করে এবং প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সর্বমোট ৯,৯৫০/- (নয় হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করার অপরাধে আসামীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ৪০৯/৪৭৭(ক)/১০৯ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করে গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে আসামীরা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে। বিচার সমাপান্তে আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে আসামীগণ পুনরায় নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। জনাব নরেশ চন্দ্র সরকার, বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনান্তে বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশে আসামীগণকে বর্ণিত

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দন্ডাদেশ প্রদান করেন। উপরিলিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারীগণ অত্র আপীলগুলি দায়ের করেন। আপীলকারীগণের পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ গোলাম রহুল এ্যাডভোকেট জনাব শরীফ আহম্মেদ, এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল মোতালেব বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাবা কামরুনন্নেছা এবং বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,কে,এম আলমগীর পারভেজ ভূইয়া বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী আপীল মেমোর দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণ, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এবং রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৭/২০১১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ- <u>Judgment</u> <i>Prosecution case, in short, is that Md. Sadot Hossain, Assistant General Manager, Rajshahi Krishi Unnayan Bank (hereinafter called RAKUK), Badargonj Branch, Rangpur lodged FIR on 22.10.2008 with Badargonj Police Station which was registered as G. D No. 784 dated 23.10.2008 and forwarded the same to Anti Corruption Office, District Cordination Office, Rangpur for enquiring into the matter of misappropriation of money. Md. Kamrul Ahsan, Deputy Director, Anti Corruption Commission, Samannito Zilla Karjalaya (hereinafter called SaZiKa), Rangpur conducted preliminary inquiry and finding prima facie of the allegation lodged ejahar on 24.06.2010 alleging that holder of savings account No. 7831 Md. Ashrarul Islam S/O. Md. Amir Ali of village Shahapur Masterpara under Badargonj Police Station, Rangpur deposited 1,000/- taka in his account from 26.11.2007 to 10.02.2008. Other accused persons were</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>employees of RAKUB, Badargonj Branch. Accused persons collusively created false vouchers to show deposition of excess money and maintained Savings Bank Ledger accordingly and disfigured the amount of money in related papers. They withdrew 10,000/- taka by cheques issued and signed by accused Md. Ashraful Islam on several dates and misappropriated 9,950/- taka. The case was lodged with permission given by memo No. Dudak/Bika/Bogra/894 dated 16.06.2010 of Anti Corruption Commission, Rajshahi Divisional Office, Bogra.</i> <i>After receiving the ejahar Officer-in-charge of Bdargonj Police Station registered Police Station Case No. 29 dated 24.06.2010 under sections 409/420/467/468/471/477A/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. He filled up the FIR Form and sent it to the Anti Corruption Commision for investigation. Thereafter Moha. Mosharaf Hossain, Deputy Director, Anti Corruption Commission, SaZiKa, Pabna Camp Dudak, Rangpur conducted the investigation and with recommendation of the Head Office, Anti Corruption Commission given by memo No. 24331 dated 27.12.2010 he submitted investigation report No. 334 dated 30.12.2010 in the form of charge sheet under Sections 409/477A/109 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>Charge has been framed under sections 409/420/467/4687/471/477A/109 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Shafiul Alam and (3) Mominur Rahman and under sections 406/468/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>against accused Md. Ashraful Islam. The charge is read over and explained to the accused to which they plead not guilty and the case to be tried. After closing the trial they are examined under section 342 of the Code of Criminal Procedure and again they plead not guilty and add that they will not produce any evidence in support of their innocence and will state nothing more.</i> <i>Defence case, as it transpires from the trend of examination-in-cross of the prosecution witnesses, is that the accused to not misappropriate alleged amount of money and that they are implicated falsely in the case and that the preliminary and investigation of the allegations are not done properly.</i> <u>Points for determination</u> <i>1. Has the charge brought against the accused persons been proved undoubtedly?</i> <i>2. Are the accused persons liable to be convicted and sentenced?</i> <u>Findings and Decisions</u> <u>Point Nos. (1) and (2)</u> <i>Both the points are taken up together for the convenience of discussion and decision. Prosecution has examined 11 witnesses. Documents produced by the prosecution have been marked as exhibit Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. The seized documents have been marked as material exhibit nos. I to SLVIII.</i> <i>P. W. 1 Md. Kamrul Ahsan has deposed that he enquired into the E. R petition No. 21/09 and he seized 8 items of papers on 03.08.2009 produced by Md. Mahfuzur Rahman, Manager, RAKUB, Badarganj Branch, Rangpur and gave the same in custody of him. He found that holder of savings account No. 7831 namely Md. Ashraful Islam deposited 1,000/- taka</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>through 2 vouchers All the accused persons collusively misappropriated 9,950/- taka by creating false vouchers. He has marked ejahar, seizure list. jimmanana, letter of permission and report of inquiry as exhibit nos. 1, 2, 3 , 4 and 5. He has also marked his signatures put in those papers as exhibit.</i> <i>During examination-in-cross on behalf of accused Md. Abu Zaher Ibne Hasan and Md. Shafiul Alam he has replied that names of these accused were not in the E. R Petition and that account holders did not mention their names and that duty of binding of vouchers, entry in the Register and sealing the same was given upon Mominur Rahman and that 11,000/- taka was shown deposited in the account 7831 and 10,000/- taka was withdrawn by 2 cheques. He found amount of money written in vouchers and balance of Ledger equal. He found no pen through the amount of money in vouchers. Ledger was maintained in accordance with deposit vouchers. Accused He has denied the suggestion to the effect that accused Abu Zaher Ibne Hasan and Shafiul Alam were implicated witout proper inquiry.</i> <i>The witness has replied during cross examination conducted on behalf of accused Mominur Rahman that he was a security guard in the Bank and that tenure of occurrence was from 26.11.2007 to 28.02.2008 and that Mominur Rahman was given additional duty on 27.02.2008. He has denied the suggestion that this accused was not given additional duty during the period of occurrence.</i> <i>The witness has not been examined in cross on behalf of accused Md. Ashraful Islam.</i> <i>P. W. 2 Md. Mohfuzur Rahman was the Manager of RAKUB, Badargonj Branch. He has deposed that the</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>investigating officer seized some papeers on 03.08.2009 and gave in his custody. He has marked his signatures put in seizure list and jimmanama as exhibit nos. 2(2), 2(3) and 3(2). During examination-in-cross he has replied that he gave custody of seized documents to the second officer when he was transferred.</i> <i>P. W. 3 Md. Jalal Uddin was an officer of Dudak, Rangpur office and on 03.08.2009 documents were seized and given in custody of RAKUB Office, Badargonj in his presence. He has signed in the seizure list and in the jimmanama and he has marked his signatures as exhibit nos. 2(4) and 3(3). He has told in cross examination that the seized documents were not produced in the Court.</i> <i>P. W. 4 Md. Tobarak Ali Sarker recorded the case in Badargonj Police Station as Officer-in-charge. He was declined to examine in cross.</i> <i>P. W. 5 Abu Jarjis Ahammad was the second officer in RAKUB, Badargonj Branch. He has deposed that some papers were seized in his prsence and he has signed in the seizure list as witness. He has marked the seizure list and his signature as exhibit nos. 7 and 7(1). During examination-in-cross he has replied that cheque is dishonoured for insufficient balance and that account holder has no responsibility after submitting the cheque in the bank.</i> <i>P. W. 6 Md. Saiyad Maksudur Rahman is an officer of RAKUB, Badargonj Branch. He has deposed that some documents were seized on 27.09.2010 in his presence. He has marked his signature as exhibit no. 7(2). He has replied in cross that seized documents have not been produced in the Court.</i> <i>P. W. 7 Amarendranath Das sent audit report to Dudak Office, Rangpur on 04.08.2009 by memo no.</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Prosha- 09/2009-10/85. Defence has declined to examine him in cross.</i> <i>P. W. 8 Md. Zakiul Alam is the Manager of RAKUB, Badargonj. He has submitted the seized documents and marked as material exhibit nos. I-XLVIII. He has replied in cross that he has just produced the documents from custody and that he has no direct knowledge about the offence committed.</i> <i>P. W. 9 Md. Saiful Kabir was the Cashier in the Bank. His duty was to maintain the Daily Transaction Register after receiving money and then to send it to the 2nd officer who entered the transaction in the Cash Scroll Book. He has received 500/- taka on 10.02.2008 against savings account no. 7831 and it is found that deposited amount was shown as 5,500/- taka through false voucher but he has no signature in that voucher. Shafiul Alam posted increased amount of money with false vouchers. Abu Zaher Ibne Hasan signed after checking. He heard after some days that money was misappropriated.</i> <i>During cross examination done on behalf of accused Abu Zaher Ibne Hasan he has replied that this accused first detected the anomaly of the Bank and that account holders did not complain against him and that this accused is not involved with the offence of misappropriation of money.</i> <i>He has said in cross examination of behalf of accused Ashraful Islam that cheque is returned if there is no balance and that duty of checking balance is vested upon the bank officers.</i> <i>He has told in cross examination conducted on behalf of accused Mominur Rahman that the accused was a night guard at the time of occurrence. He has denied the suggestion that the accused was given</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>additional duty after the period of occurrence.</i> <i>He has replied in cross examination conducted on behalf of accused Shafiul Alam that the accused was a Field Supervisor. He has denied the suggestion that the accused did not do work of posting.</i> <i>P. W. 10 Amirul Islam was posted in the Zonal Office of RAKUB and he was a member of audit team. RAKUB, Badargonj Branch was audited and a report was submitted. He has marked the report as material exhibit. He has answered during examination-in-cross that account holders were interrogated and that amount of deposit vouchers and balance in the Ledger was found correct at the time of audit. Joint signature of Manager was found in many cheques. The offence was not committed in a day.</i> <i>P. W. 11 Moha. Mosharaf Hossain is the investigating officer. He visited the place of occurrence. He seized papers on 27.09.2010 from RAKUB, Badargonj Branch and gave in custody of the Manager. He reduced into writing the statements of witnesses under section 161 of the Code of Criminal Procedure. It is found during investigation that 500/- taka was deposited in account no 7831 of 26.11.2007 through voucher no. 22172 and the amount was increasee as 5,500/- in the voucher and that in the same manner 500/- taka was amounted as 5,500/- taka in voucher no. 22178. The deposited money was shown as 11,000/- instead of 1,000/- taka. Subsequently 10,000/- taka was withdrawn by 2 cheques and balance of 50/- taka was left. In this way 9,950/- taka was misappropriated. Accused persons misappropriated the said amount of money misusing their official powers. So he submitted the charge sheet on 30.12.2010 with recommendation of Dudak given by letter the letter</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>dated 27.12.2010. He has marked the seizure list and letter of sanction as exhibit No. 8.</i> <i>During cross examination conducted on behalf of accused Ashraful Islam he has been asked mostly about transaction procedure. He has denied the suggestion that charge sheet submitted against the accused is not proper.</i> <i>He has replied in cross examination done on behalf of accused Abu Zahar Ibne Hasan that there is no signature of this accused in 2 deposit vouchers and that no erasing and pen through is found in those vouchers and that signature of cashier is there and that balance posted in the Ledger was found correct and that each of 2 cheques was amounted 5000/- taka which were signed and passed by accused Abu Zaher Ibne Hasan and that accused Mominur substituted false vouchers.</i> <i>He has replied in cross examination done on behalf of accused Shafiul Alam that this accused was posted as Supervisor on 27.02.2008 in the Bank and that irregularity was happened during the period from 26.11.2007 to 10.02.2008.</i> <i>Accused Mominur could not examine the witness in cross as he had been absconding.</i> <i>At the time of argument hearing learned advocate Shamima Akter Shirin, P. P for the prosecution argues that money of the Bank amounting to 9,950/- taka by cheques issued and signed by accused Md. Ashraful Islam on two dates was misappropriated by all the accused persons. It is further argued that except accused Mominur Rahman other accused persons admitted the allegation of misappropriation of money but they tried to shift the charge on the shoulder of Mominur Rahman and that</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Mominur Rahman was a night guard of the Bank and that other accused persons cannot svoid the responsibility relating to the offence of misappropriation of money.</i> <i>Learned advocate Mr. Abdul Haque Pramanik for Abu Zaher Ibne Hasan and Shafiul Alam argues that these accused persons were officers of the Bank and that the former Manager brought a complaint against accused Mominur Rahamn (E.R Petition No. 21 of 09) who was deputed to do some additional duties and that after conducting the preliminary inquiry of the E.R Petition the FIR was lodged. Names of these 2 accused persons were not in the ER Petition, nor in the preliminary inquiry report. He further reasons that there is no connection between bank employees and the account holder and that no voucher was tampered and that accused persons discharged their duties honestly and sincerely and there was no malafide intention on their behalf. Lastly he claims acquittal of the accused giving them benefit of doubt.</i> <i>Learned advocate Mr. Md. Firoz Sarker for accused Md. Ashraful Islam submits that this accused has no liability as the deposit vouchers and cheques issued for withdrawal of money are genuine. He adds that Md. Ashraful Islam is implicated in this case on surmise and conjecture and that the accused is entitled to get benefit of doubt.</i> <i>Learned advocate Mr. Abdur Rahman on behalf of accused Mominur Rahman argues that this accused was a night guard who was not involved in the allegation of misappropriation of money. He further argues that other accused persons jointly tried to trap this accused.</i> <i>Charge had been framed under Sections</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>409/420/467/468/471/477A/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 against accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Shafiul Islam and (3) Mominur Rahman and against accused Md. Ashraful Islam under sections 406/468/109 of the Penal Code and section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>Sub-section (2) of section 5 of the Prevention of Corruption Act, 1947 deals with the punishment of the offence of criminal misconduct committed by public servant which runs as follow:</i> <i>"Any public servant who commits of attempts to commit criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both, and the pecuniary resources or property to which the criminal misconduct relates may also be confiscated to the State."</i> <i>Criminal misconduct is defined in five clauses of sub-section (1) of the said section 5. Related clauses to the instant case are mentioned below:</i> <i>"5. (1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct-</i> <i>(c) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant or allows any other person so to do, or</i> <i>(d) if he, by corrupt or illegal means or by otherwise abusing his position as public servant, obtains or attempts to obtain for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage."</i> <i>Public servant is defined in section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1947 and according to the legal definition accused Md. Ashraful Islam is not a</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>public servant. Other 3 accused persons are public servant. Section 406 of the Penal Code provides the punishment for the offence of criminal breach of trust whereas section 409 imposes the punishment for the offence of criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent which is imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.</i> <i>In order to establish the offence punishable under those 2 sections the presence of the ingredients of entrustment with property or any dominion over property in any manner is necessary.</i> <i>Section 467 deals with the punishment for the offence of forgery of valuable security etc. whereas section 468 deals with the punishment for forgery for purpose of cheating. Section 471 provides punishment for the offence of using as genuine a forged document in the same manner for the offence of forgery defined under section 463 and punishable under section 465 of the Penal Code. Section 477A of the Penal Code runs as follow:</i> <i>"477A. Whoever, being a clerk, officer or servant, or employed or acting in the capacity of a clerk, officer or servant, willfully, and with intent to defraud, destroys, alters, mutilates or falsifies any book, paper, writing, valuable security or account which belongs to or is in the possession of his employer, or has been received by him for or on behalf of his employer, or willfully, and with intent to defraud, makes or abets the making of any false entry in, or omits or alters or abets the omission or alteration of any material particular from or in, any such book, paper, writing, valuable security or account, shall be</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.</i> Explanation. <i>It shall be sufficient in any charge under this section to allege a general intent to defraud without naming any particular person intended to be defrauded or specifying any particular sum of money intended to be the subject of the fraud, or any particular day on which the offence was committed."</i> <i>Prosecution alleges that accused Md. Ashraful Islam actually deposited 1000/- taka in his account 7831 by 2 vouchers but the amount was shown as 1,1000/- taka creating false deposit vouchers and accused Mominur Rahman replaced the forged vouchers in the bundle and that 10,000/- taka was withdrawn by 2 cheques and that all the accused in connivance fabricated false deposit vouchers to show more false deposits in that account and made false entries in the Registers and misappropriated 9,950/- taka during the period of 26/11/07 to 10/02/08.</i> <i>I have perused carefully the exhibited documents namely ejahar. seizure list, jimmanama, sanction letters, preliminary inquiry report, charge sheet and all seized documents. Mostly photo copies attested by learned P.P for the prosecution have been filed in this case as original documents have been submitted in Special Case No. 6 of 2011. It is admitted that accused Md. Ashraful Islam is account holder of account no. 7831 (material exhibit no. XXXVIII). Deposit of money amounting to 5,500/- taka is shown by voucher nos. 22178 and 22984 dated 26/11/07 and 10/02/08 respectively (material exhibit nos. 1 and II). Related pages of Daily Transaction Register have been marked as material exhibit nos. XXXIX/1 and XXXIX/2 and</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>each of which supports the deposition of 5,500/- taka. Savings Bank Deposits Ledger (material exhibit no. XI.II) also shows total deposits as 11,000/- taka But Cash Scroll Book (material exhibit no. XLL) shows that total 1,000/- taka was deposited on 26/11/08 and 10/02/08 in account no. 7831.</i> <i>Total money amounting to 10,000/- taka was withdrawn on 10/12/07 and 28/02/08 by 2 cheques from account no. 7831 (material exhibit nos. XLV/25 and XLV/26). The Audit Report dated 03/06/09 prepared by the RAKUB Zonal Authority, Rangpur marked as exhibit no. LIVIILI unveiled the official mismanagement, negligence of officers, irregular and illegal functioning for a long time and the story of misappropriation of money of this case amounting to 9.950/- taka. It is mentioned in pages 4-5 of the report that deposit of money was shown by 2 false and fabricated vouchers which were posted by Md. Shafiul Alam and that the second officer Mr Md. Abu Jaher Ibne Hasan authenticated the depositions of money in the Ledger. These two accused signed the vouchers and cheques and authenticated the depositions of money before making, entries in the Registers. They cannot avoid their responsibility as responsible officers of the Bank. Documentary evidences prove their involvement in the act of misappropriating the money in connivance with accused Mominur Rahman and Md. Ashraful Islam.</i> <i>It is decided in the case of Shamsul Haque Chowdhury Vs. The State reported in 39 DLR (1987) 393 that presence of the ingredients of entrustment or dominion over property, dishonest misappropriation of property and violation of the direction, rule, or Regulation is must in order to prove the charge under</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>section 409 of the Penal Code.</i> <i>Considering the evidence on record it appears that all the accused had active participation to misappropriate the bank money by making false and fabricated deposit vouchers. Accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan (2) Md. Shafiul Islam and (3) Mominur Rahman as bank officials did the act of misappropriation of money amounting to 9.950/- taka violating the bank rules with the help of accused Md. Ashraful Islam who willfully joined with them for his own benefit.</i> <i>Misappropriated money was not under control of Md. Ashraful Islam and he was not a public servant. So charges under section 406 of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act are not established directly against him. But he was involved with directly in creating forged vouchers and he abetted other accused persons to commit offences smoothly. Therefore charges under sections 468 and 109 of the Penal Code have been proved undoubtedly against him. According to section 109 of the Penal Code he is liable for the offence committed by his abetment. Explanation of section 109 is mentioned below:</i> <i>"Explanation. An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitutes the abetment."</i> <i>Other 3 accused persons were public servants. Money deposited in the Bank is treated entrusted with and dominion over them. They are principal offenders. So charge under section 409 of the Penal Code is proved against them. Charges under sections 420, 467,</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		468, 471 and 109 are not proved against them. They were directly involved in committing the offence with the help of accused Md. Ashraful Islam. Therefore charges under section 477A of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act. 1947 have been proved against them. There is substance in the submission of learned P.P for the Prosecution. There is no doubtful evidence in bringing home the charges against the accused persons, as such there is no question of giving benefit of doubt in favour of accused persons in accordance with the arguments run by learned advocates for the accused. E.R Petition No. 21 of 09 was filed for the period of 30/10/07 to 28/08/08 on the allegation of misappropriation of money amounting to 6,74,424/- taka. Preliminary inquiry was conducted by the informant namely Md. Kamrul Ahsan, Deputy Director, Anti-Corruption Commission, SaZiKa, Rangpur and 4 cases (Special Case Nos. 6 of 11. 7 of 11, 8 of 11 and 9 of 11) had been lodged against the offence committed using 4 bank accounts. Case No. 6 of 2011 has already been disposed of on 24/10/2016 in which accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan, (2) Md. Shafiul Alam and (3) Mominur Rahman have been convicted and sentenced for the offence committed during the period of 30/10/07 to 28/08/08 using savings account no. 7851. An important question of law is to be decided in this case in order to ensure the justice. The question is whether the instant case is legally maintainable in holding separate trial for the same kind of offence of misappropriation of money during the period 26/11/07 to 10/02/08 which falls within the period of 30/10/07 to 28/08/08 of Special Case No. 6 of 11 disposed of

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>earlier by this Court.</i> <i>Section 6(1B) of The Criminal Amendment Act, 1958 provides that a person accused of more offences than one punishable under this Act may be tried at one trial for all such offences. According to this section all offences committed by a person may be tried at one trial meaning in one case. But there is no bar to frame charges more than one head for distinct offences.</i> <i>In this connection the case of HM Ershad Vs. The State reported in 45 DLR (1993) 533 is referred. The case is popularly known as Janata Tower Case. In that case charge under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 was framed against the then President of Bangladesh for causing monetary loss to DIT(Rajuk) by giving order to hand over land to 13 persons who were all accused in that case. A further charge was framed in that case punishable under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 for the offence of having acquired property beyond the known source of income in the name of his wife Mrs. Raushan Ershad.</i> <i>It is observed and held in that case that...as the accused petitioner is going to be prosecuted in respect of an offence which did not occur during the same transaction or did not arise out of the same fact and for this offence he was not tried and convicted or acquitted previously, neither the petitioner could have been charged for such offence in the previous trial...(para 29)'</i> <i>In the instant case 3 accused out of four (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan, (2) Md. Shafiul Alam and (3) Mominur Rahman have been convicted and sentenced earlier in Special Case No. 6 of 2011 for the amount of money misappropriated using savings account no.</i>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		7851. But the alleged misappropriated amount of money in the instant case is different and they were not tried and convicted for the offence of misappropriation of money by using account no. 7831. So the decision taken in the said case is applicable in this case. It appears there is no legal bar to proceed with 4 separate cases against some of accused persons as the alleged misappropriation of bank money is different. In fine it is decided that accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan, (2) Md. Shafiul Alam and (3) Mominur Rahman are found guilty punishable under sections 409 and 477A of the Penal Code and under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act. 1947. Accused MD. Ashraful Islam is found guilty punishable under sections 468 of the Penal Code and under section 109 of the Penal Code for abetting the commission of offence under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947. It is decided to impose less punishment considering the amount of misappropriated money. Accordingly both the points are decided. Hence it is ordered that each of accused (1) Md. Abu Zaher Ibne Hasan, s/o late Alhaj Hasan Mia (2) Md. Shafiul Alam, s/o Md. Bacha Mia (3) Mominur Rahman, s/o late Samsher Ali are convicted and sentenced to suffer rigorous imprisonment for 01 (one) year and fined 5,000 (five thousand) taka, in default of payment of fine to suffer rigorous imprisonment for a further period of 2 (two) months under each of sections 409 and 477A of the Penal Code and to suffer rigorous imprisonment for 01 (one) year under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<i>Accused Md. Ashraful Islam s/o Md. Amir Ali is convicted and sentenced to suffer rigorous imprisonment for 01 (one) year and fined 5.000 (five thousand) taka, in default of payment of fine to suffer rigorous imprisonment for a further period of 2 (two) months under section 468 of the Penal Code and to suffer rigorous imprisonment for 01 (one) year under section 109 of the penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</i> <i>The misappropriated money amounting to 9,950/-(nine thousand nine hundred and fifty) taka is to be realised in equal share from each of 4 accused-convicts which is confiscated to the State.</i> <i>Punishments imposed upon the convicts shall run concurrently. Convict namely Md Ashraful Isism had been in custody in connection with this case for 2 (two) months and 26 (twenty six) days which shall be deducted from his period of imprisonment.</i> <i>Let the material exhibited documents be given back to the office from which those were seized.</i> <i>Let a warrant of commitment be issued in the names of the convicts.</i> <i>Let a Warrant of Levy be issued under section 386 of the Code of Criminal Procedure and send it with a copy of this judgment to the Deputy Collector, Rangpur to realise the fine and confiscated amount of money as per law.</i> <i>Composed by me.</i> <i>Sd/- Illegible</i> 08.11.2016 (Naresh Chandra Sarker) Special Judge Rangpur. <i>Sd/- Illegible</i> 08.11.2016 (Naresh Chandra Sarker) Special Judge Rangpur. গুরুত্বপূর্ণ বিধায় রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী মোঃ কামরুল আহসান এর সাক্ষ্য ও জেরা নিয়ে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমি এপ্রিল ২০০৯ হইতে মে ২০১০ পর্যন্ত উপ-পরিচালক দুদক সজেকা রংপুরে কর্মরত থাকাকালে ই/আর নং-২১/০৯ এর অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধানকালে গত ৩/৮/০৯ ইং তারিখ জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ব্যবস্থাপক রাকাব বদরগঞ্জ শাখা রংপুর এর উপস্থাপন মতে ঐ তারিখ ১৬-৩০ ঘটিকায় জন্ম তালিকামূলে ৮ দফা কাগজ জন্ম করি এবং উক্ত কাগজাদি ব্যবস্থাপক মাহফুজুর রহমানের নিকট একই তারিখের জিম্মানামা মূলে জিম্মায় দেই। জন্মকৃত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানে দেখা যায় রাকাব বদরগঞ্জ শাখা রংপুরের সঞ্চয়ী হিসাব নং ৭৮৩১ এর হিসাবধারী আশরাফুল ইসলাম ২৬/১১/০৭ হইতে ২৮/২/০৮ ইং পর্যন্ত সময়কালে ২টি জমা ভাউচারের মাধ্যমে ১,০০০/-টাকা জমা করেন। হিসাবধারী মোঃ আশরাফুল ইসলাম ব্যাংকের কর্মচারী মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান মোঃ শফিউল আলম ও মমিনুর রহমানের সহায়তায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে জাল জালিয়াতির আশ্রয় লইয়া হিসাবপত্র বিকৃত করিয়া হিসাবধারী কর্তৃক ব্যাংকে জমা ভাউচারের মাধ্যমে জমাকৃত প্রকৃত টাকার পরিবর্তে ভূয়া ভাউচারে উল্লেখিত অতিরিক্ত টাকার অংক সেভিংস ব্যাংক ডিপোজিট লেজারে লিপিবদ্ধ করিয়া হিসাবধারীর উত্তোলন চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের অতিরিক্ত ৯,৯৫০/-টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অনুসন্ধান প্রতিবেদন উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করি। পরবর্তীতে উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি নিজে বাদী হইয়া অত্র মামলার এজাহার দায়ের করি। এই সেই এজাহার এবং উহাতে এই আমার স্বাক্ষর যাহা যথাক্রমে প্রদর্শনী ১ ও ১/১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। এই সেই ইং ৩/৮/০৯ তারিখের জন্ম তালিকা এবং উহাতে এই আমার স্বাক্ষর যাহা যথাক্রমে প্রদর্শনী-২ ও ২/১ ও হিসাবে চিহ্নিত হইল। এই সেই জন্মকৃত কাগজের বাবদ রাকাব বদরগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মাহফুজুর রহমান প্রদত্ত জিম্মানামা এবং উহাতে আমার স্বাক্ষর যাহা যথাক্রমে প্রদর্শনী ৩ ও ৩/১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। এই সেই মামলা দায়েরের বাবদ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র নং ৮৯৪ তাং ১৬/৬/২০১০ যাহা প্রদর্শনী ৪ হিসাবে চিহ্নিত হইল। এই সেই আমার দাখিলী ইং ৩১/১/২০১০ তারিখের ১৩ পাতা বিশিষ্ট অনুসন্ধান প্রতিবেদন এবং উহাতে এই আমার স্বাক্ষর যাহা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৫ ও ৫/১ হিসাবে চিহ্নিত হইল। মূলতবী স্বাঃ/-অস্পষ্ট <u>জেরা XXX আসামী মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান ও মোঃ শফিউল আলম</u>

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২২-১০-০৮ তারিখে মোঃ সাআদত হোসেন এর দাখিলী অভিযোগে আসামী আবু জাহের ইবনে হাসান ও মোঃ শফিউল আলম এর নাম নাই। অভিযোগপত্রের সাথে সংযুক্তি ছিল হিসাবধারীদের জবানবন্দী। উক্ত রেকর্ডকৃত জবানবন্দীতে অত্র আসামীদের নাম নাই। অনুসন্ধানকালে হিসাবধারী মোঃ আশরাফুল ইসলাম এর জবানবন্দী রেকর্ড করা হয় নাই। আদালতের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছি। প্রতিদিন এর ভাউচার সমূহ বাঁধাই করা। ভাউচার রেজিস্টারে এন্ট্রি করা, সীলগালা করার দায়িত্ব ছিল ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরী মোঃ মমিনুর রহমানের। তিনি উক্ত হিসাবধারীর প্রকৃত জমা ভাউচার সরাইয়া ভূয়া ভাউচার সমূহ বাধাই করিয়া টাকা আত্মসাত করিয়াছে। ম্যানেজার স' আদত হোসেন এর জবানবন্দী রেকর্ড করি ২৯-০৭-০৯ তারিখে। ম্যানেজার স' আদত হোসেন আমার কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে অত্র জাল আসামীর কথা উল্লেখ করেন নাই। সংশ্লিষ্ট হিসাবধারী জমা ভাউচারের মাধ্যমে ক্যাশিয়ার এর কাছে টাকা জমা দেয়। ক্যাশিয়ার জনাব শফিকুল কবির এর জবানবন্দী ২-৮-০৯ তারিখে রেকর্ড করি। ক্যাশিয়ার শফিকুল আমার কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে অত্র ২ জন আসামীর নাম উল্লেখ করে নাই। জমা ভাউচারে যে পরিমাণ টাকার উল্লেখ আছে লেজারে পোস্টিং সমান উল্লেখ আছে। ভূয়া ভাউচারে এর মাধ্যমে জমা দেখানো হইয়াছে। অনুসন্ধানকালে ৪টি মামলায় একত্রে জব্দ তালিকা হইয়াছে। অত্র মামলায় ২টি জমা ভাউচারে উল্লেখ আছে। ২টি জমা ভাউচারের মাধ্যমে ১১,০০০/-টাকা জমা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট হিসাবে লেজারে পোস্টিং দেখানো হয় ১১০০০ টাকা। ৭৮৩১ নং সঞ্চয়ী হিসাবে হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে ১০,০০০ টাকা। ৭৮৩১ নং সঞ্চয়ী হিসাব হইতে জমাকৃত টাকা হইতে অতিরিক্ত উত্তোলন করা হইয়াছে। ২টি চেক এর মাধ্যমে উত্তোলন করা হইয়াছে। যে ২টি চেক এর মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা হইয়াছে সেই ২টি চেকে হিসাবধারীদের স্বাক্ষর আছে কি না এখন বলিতে পারিব না। চেক ২টি কে পাশ করে তাহা বলিতে পারিব না। অনুসন্ধানকালে আবু জাহের ইবনে হাসান লেজারটি ধ্বনিটি কেউটে করেন। লেজারে ভূয়া ভাউচারের সঙ্গে সঠিক আছে। হিসাবধারীদের স্বাক্ষর লেজারে উত্তোলনকারী কর্মকর্তা ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্মকর্তার কাছে থাকে না। জমা ভাউচারে কোন কাটাকাটি ছিল কিনা তাহা জানা নাই বাঁধাই করে লেজারে পোস্টিং এর জন্য প্রেরণ করা হয় কিনা তাহা আমার জানা নাই। ক্যাশিয়ার টাকা গ্রহণ করে সিল সহি দেন। সত্য নয় যে, অত্র ২ জন আসামী অত্র আত্মসাৎ এর সঙ্গে জড়িত

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ছিল না। সত্য নয় যে, সঠিকভাবে অনুসন্ধান না করে অত্র ২ জন আসামীদের জড়িত করা হইয়াছে। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ১০-৯-১২ XXX (আসামী মমিনুর রহমান পক্ষে) আসামী মমিনুর রহমান নিরাপত্তা গ্রহরী। ঘটনার তারিখ ২৬-১১-০৭ হইতে ২৮-২- ০৮ তারিখ পর্যন্ত। আসামী মমিনুর রহমান এর দায়িত্ব নিরাপত্তা। ২টি ভাউচারের মাধ্যমে। ঘটনার সময় আসামী মমিনুর রহমান নিরাপত্তা গ্রহরীসহ অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিল। ২৭-২-০৮ তারিখে অতিরিক্ত দায়িত্ব অত্র আসামীকে। সত্য নয় যে, আসামী মমিনুর রহমানকে ঘটনার পরবর্তীতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সত্য নয় যে, ঘটনার সময় আসামী মমিনুর রহমান অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল না। সত্য নয় যে, সঠিকভাবে অনুসন্ধান করি নাই। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ১০.০৯.২০১২ জেরা XXX (আসামী মোঃ আশরাফুল ইসলাম) আসামী মোঃ আশরাফুল ইসলাম অদ্য আসামীর ডকে উপস্থিত থেকে জেরা করে নাই। স্বাঃ/-অস্পষ্ট ১০.০৯.২০১২ রাষ্ট্র পক্ষের ২নং সাক্ষী মোঃ মাহফুজুর রহমান (পি, ডাব্লিউ- ২) বিগত ইংরেজী ০৩.০৮.২০০৯ তারিখে রাকা বদরগঞ্জ শাখায় ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তার জেরায় বলেন যে, “জিম্মায় গ্রহণকৃত কাগজ পত্র অদ্য আমি আদালতে আনি নাই।” মোঃ জালাল উদ্দিন (পি, ডাব্লিউ- ৩) বিগত ইংরেজী ০৩.০৮.২০০৯ তারিখে দুদকে কর্মরত ছিলেন এবং জব্দ তালিকার সাক্ষী। জেরায় তিনি বলেন যে, “জব্দকৃত কাগজপত্র এবং জিম্মায় প্রদানকৃত কাগজপত্র অদ্য আদালতে উপস্থাপন করা হয় নাই।” মোঃ তবরাক আলী সরকার (পি, ডাব্লিউ- ৪) বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে এফ.আই.আর এর ফর্মাল পার্ট পূরণ করে স্বাক্ষর করেন। আবু জরজিজ আহাম্মদ (পি, ডাব্লিউ- ৫) বিগত ইংরেজী ০৩.০৮.২০০৯ তারিখে রাকাব বদরগঞ্জ ব্যাংক শাখায় দ্বিতীয় কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন (জব্দ তালিকার সাক্ষী)। জেরায় তিনি বলেন যে, “জব্দ তালিকায় উল্লেখিত কাগজপত্র অদ্য আমার সামনে উপস্থাপন করা হয় নাই।” মোঃ সৈয়দ মাকসুদার রহমান (পি, ডাব্লিউ- ৬) বিগত ইংরেজী ২৭.০৯.২০১০ তারিখে রাকাব বদরগঞ্জ শাখার কর্মকর্তা ছিলেন (জব্দ তালিকার সাক্ষী)। জেরায় তিনি বলেন যে, “জব্দকৃত কাগজপত্র কাগজপত্র অদ্য আদালতে প্রদর্শন করা হয় নাই। ” অমরেন্দনাথ দাস (পি, ডাব্লিউ- ৭) বিভাগীয়

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নিরীক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে তদন্তকারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। মোঃ জাকিউল আলম (পি, ডাব্লিউ- ৮) রাকাব বদরগঞ্জ শাখায় ম্যানেজার হিসেবে বিগত ইংরেজী ২২.০৯.২০১১ তারিখ হতে কর্মরত ছিলেন। পূর্বতন কর্মকর্তা হতে জন্মকৃত কাগজপত্র যোগদানের পর নিজ জিম্মায় গ্রহণ করেন। জেরায় তিনি বলেন যে, “আত্মসাৎ বিষয়ে আমার সরাসরি ধারণা নাই।” মোঃ সাইফুল কবির (পি, ডাব্লিউ- ৯) বিগত ইংরেজী ১৭.০২.২০০৫ হতে ১১.০৬.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত রাকাব বদরগঞ্জ শাখায় কর্মরত ছিলেন। জেরায় তিনি বলেন যে, “রাকাব বদরগঞ্জ শাখায় দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম চলতে ছিল। এই শাখায় অনিয়ম প্রথম ধরেন আবু জাহের ইবনে হাসান। সেই সময় ম্যানেজার হিসাবধারীদের জবানবন্দি রেকর্ড করিয়াছিলেন।” অর্থাৎ যিনি অনিয়ম ধরেন সেই আবু জাহের ইবনে হাসানকেই অত্র মোকদ্দমায় আসামী করা হয়। আমিরুল ইসলাম (পি, ডাব্লিউ- ১০) রাকাব জোনাল কার্যালয়, রংপুরে কর্মরত ছিলেন। জেরায় তিনি বলেন যে, “নিরীক্ষার সময় জমা ভাউচারের সংগে লেজারের হিসাব ঠিক ছিল।” মোহাঃ মোশারফ হোসেন (পি, ডাব্লিউ- ১১) অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আপীলকারী মোঃ শফিকুল আলম সুপারভাইজার হিসেবে গ্রাহক সংগ্রহ এবং ঋণ প্রসেস করেন। তার অফিসিয়াল কোন দায়-দায়িত্ব নেই। অপরদিকে, আপীলকারী মোঃ মমিনুর রহমান একজন নিরাপত্তা প্রহরী। এছাড়াও আপীলকারী মোঃ আবু জাহের ইবনে হাসান যোগদানের পূর্বেই তর্কিত ব্যাংক একাউন্ট নং- ৭৮৩১ খোলা হয়েছিল। তর্কিত হিসাব নং- ৭৮৩১ জনৈক মোঃ আশরাফুল ইসলাম এর। তিনি যে নিজে স্বাক্ষর করে তর্কিত টাকা উত্তোলন করেছেন তা দালিলক সাক্ষ্য দ্বারা প্রসিকিউশন পক্ষ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অত্র আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে এজাহার এবং অভিযোগ পত্রে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ নেই। কোন সাক্ষীই অত্র আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেন নাই। আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে প্রসিকিউশন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৭/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ২৯ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, ধারা ৪০৯, ৪৭৭এ, ৪৬৮ এবং ১০৯ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২))-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও দণ্ডাদেশ বাতিলযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলসমূহ মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, রংপুর কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৭/২০১১ [(বদরগঞ্জ থানার মামলা নং ২৯ তারিখ ২৪.০৬.২০১০, ধারা ৪০৯, ৪৭৭এ, ৪৬৮ এবং ১০৯ দণ্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২))-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও দণ্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র মোকদ্দমার সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারীগণকে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে খালাস প্রদান করা হলো। আপীলকারীগণ এবং তাদের জামিনদারগণকে জামিননামার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হোক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
-----------	-------	------------